

1516223-17.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Valdívnia Ferreira Brandão

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... 1.100,00. Ostenta condenação anterior por roubo, tendo cumprido integralmente a pena. A respeito dos fatos, afirmou que retornava do hospital, conduzindo o veículo do seu cunhado (Leonardo) e, quando trafegava normalmente pela av. Anhaia Mello, parou no semáforo, atrás do Honda City, conduzido por Cícero. Ao sair de trás do carro para acessar o retorno à esquerda, deu uma "ralada" na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - Ipiranga

Vara Criminal

Rua Agostinho Gomes nº 1455, São Paulo-SP - cep 04206-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516223-17.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516223-17.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2180012/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 18860890 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3565/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2180012 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2180012 - 70º D.P. VILA EMA, 3565/21/362 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

VICTOR DOS SANTOS CHAGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valdívnia Ferreira Brandão

Vistos.

VICTOR DOS SANTOS CHAGAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 306, caput, c.c. o § 1º, incisos I e II, e § 2º, e 309, ambos da Lei 9.503/97 (CTB), praticados na forma do artigo 70 do Código Penal, porque, no dia 04 de julho de 2021, por volta das 21h00, na Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, nº 7900, Sapopemba, conduzia o automóvel HYUNDAI I30 2.0, placas ELP0B09/São Paulo, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência

de álcool e uso de substância entorpecente, popularmente conhecida como "ecstasy", apresentando sinais típicos de embriaguez, de acordo com o relato de testemunhas. Também porque, no mesmo contexto geográfico e temporal, dirigiu referido veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, ao colidir contra o veículo "HONDA CITY DX FLEX", placas EQW 4832/São Paulo, que era conduzido por Cícero Vieira dos Santos.

Não foram propostas medidas despenalizadoras, em razão da reincidência do réu (fls. 23 e 83).

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2021 (fls. 88). O réu foi pessoalmente citado (fls. 95) e apresentou defesa, representado por defensor nomeado (fls. 103/107). Após manifestação do Ministério Público, foi ratificado o recebimento da denúncia, seguindo-se instrução oral, com inquirição de quatro testemunhas da acusação (fls. 134, 157 e 160) e interrogatório do réu (fls. 160).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência do pedido inicial, a fim de que o réu seja condenado apenas como incurso no art. 306, caput, §1º, inciso II e 2º, e art. 309, ambos do CTB, e absolvido do delito previsto no artigo 330, do CP. Em relação ao delito de desobediência, considerou atípica a conduta, posto que o réu deixou de obedecer a ordem dos policiais porque temia ação da polícia, não se configurando o dolo essencial à consumação do delito. No tocante à pena, destacou a reincidência do réu e pugnou pela imposição acima do mínimo e fixação do regime semiaberto, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade (gravação no sistema SAJ - fls. 159).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando a insuficiência probatória acerca do estado de embriaguez do réu e do perigo de dano, pugnano pela absolvição quanto à imputação do artigo 306 do CTB e a desclassificação do delito do artigo 309 para a infração do artigo 162, do CTB (fls. 161/169).

É o relatório.

Decido.

O pedido condenatório deve ser julgado parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos estão seguramente evidenciadas no conjunto probatório, merecendo destaque as informações contidas no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), elaborados no calor dos acontecimentos; laudo do exame de verificação de embriaguez (fls. 78/80); laudo pericial do veículo envolvido no acidente (fls. 70/77), bem como a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório.

I - Da imputação quanto ao delito previsto no artigo 306, do CTB

O delito definido no art. 306 do CTB consiste em: "Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". E a constatação do crime em questão pode ser realizada nas diversas modalidades de provas:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

No caso concreto, o convencimento acerca da ocorrência do delito se extrai, com a necessária segurança, do teor do exame clínico e da prova oral produzida, indicativa da presença de sinais indicativos da alteração da capacidade psicomotora. E essa alteração decorreu não do consumo de álcool, mas de "outra substância psicoativa", expressamente mencionada na denúncia.

O exame clínico, realizado três horas e quarenta minutos depois da abordagem policial, embora tenha apresentado resultado negativo quanto ao estado de

embriaguez, constitui prova relevante para convencimento acerca da prática do delito, na medida em que demonstra ter o réu, de fato, consumido substância apta a produzir a alteração da capacidade psicomotora apontada nos relatos policiais. Releva notar que o perito médico registrou as declarações prestadas pelo próprio réu no momento do exame: "(...) Refere não ter ingerido bebidas alcoólicas. Refere ter usado "bala" (LSD) às 20:00h de 02/07/21. Refere ter fumado maconha (2 "baseados") por volta das 17:00 horas de 04/07/21" (fls. 79).

A prova oral é condizente com esse informativo médico.

A testemunha Davi de Menezes Leal, policial militar, relatou que o réu conduzia o veículo em alta velocidade na via e, ao tentar fazer abordagem, o réu fugiu e, no trajeto, colidiu em outro veículo, um Honda Civic. Passou, então, a ser acompanhado pelos policiais e pelo condutor do veículo atingido. Adiante, o réu desistiu da fuga e parou o veículo. Estava com outras pessoas e tentou tumultuar a abordagem, mas, ao final, acabou permitindo e confessou ter ingerido bebida alcoólica e "outras drogas". Afirmou que o réu estava alterado, com fala desconexa, inquieto, não conseguia manter uma linha de raciocínio, com sinais motores aparentemente ruins, sem equilíbrio e apresentava a pupila dos olhos muito dilatadas. Constatou também que o réu não era habilitado para conduzir veículo automotor. Disse que o teste do bafômetro não foi realizado, mas o réu foi submetido a exame clínico, inclusive exame de sangue. O veículo do terceiro foi atingido na parte traseira, no para-choque e na lanterna. Pelo que se recorda, o réu foi conduzido ao IML em outra viatura.

A testemunha Cícero Vieira dos Santos, condutor do veículo envolvido no acidente, negou que tenha falado com o réu após o acidente; Somente os policiais falaram com o réu. Segundo lhe fora informado, pelos próprios policiais, o réu já estava sendo perseguido pelos policiais antes da colisão. Afirmou que não houve ressarcimento das despesas para reparação do veículo, apuradas em, aproximadamente, R\$400,00. Deixou claro que não tinha intenção de fazer contato algum com o réu e que só compareceu na delegacia porque os policiais afirmaram ser necessária sua presença. O policial Davi de Menezes Leal relatou que estava em patrulhamento quando viu passar o veículo I30 em alta velocidade. Emitiu sinal de parada, mas o condutor não obedeceu. Fez acompanhamento e, no trajeto, o réu colidiu na traseira de outro veículo. Só aí o réu decidiu parar. Durante a abordagem, o réu apresentou-se alterado, alegando que havia usado alguma substância entorpecente e que havia bebido. Esclareceu que os sinais de alteração apresentados pelo réu eram "fala desconexa, alterada, não obedecia às ordens emanadas, fala alta, ficava muito inquieto, desequilíbrio e a capacidade motora não se apresentava bem". Além disso, o réu apresentava olhos vermelhos e retina destacada. Durante a abordagem, o réu confessou que havia "usado algumas substâncias". Salvo engano, foi realizado exame de sangue no IML. O réu não era habilitado para conduzir veículo automotor. Assegurou que o réu conduzia o veículo de modo perigoso, tanto assim que produziu dano em veículo de terceiro. O réu alegou que tentara fugir porque não tinha habilitação e tinha "usado" outras substâncias, por isso tentava despistar a polícia. Não se recorda se o réu recusou, ou não, o teste do bafômetro. Acrescentou que, além do exame clínico, é possível que os policiais atestem os sinais da embriaguez, caso existam cerca de cinco sinais.

O único relato que destoa do conjunto probatório é o da testemunha Leonardo Henrique Carvalho Souza, que acompanhava o réu durante no momento da abordagem. Ela afirmou que o réu não se encontrava embriagado, nem havia consumido nenhuma substância entorpecente, destacando que o exame de embriaguez apresentou resultado negativo. Relatou que estava no interior do veículo, acompanhado do réu (condutor), de sua esposa e da esposa do réu. Voltavam do hospital depois de ter ali deixado sua filha, que passaria por uma cirurgia. Quando trafegavam na avenida, o réu, "sem querer, deu uma raladinha no outro carro". Victor acionou o "pisca alerta", encostou o carro e o policial - que estava numa viatura que passava ao lado - iniciou a abordagem, alegando que o carro era roubado. Assevera que Victor fez o teste do bafômetro e este teve resultado negativo, mas os policiais "não apresentaram o resultado". Esclareceu que o réu foi conduzido, posteriormente, ao

IML, onde se submeteu a exame clínico para verificação de embriaguez, o qual também teve resultado negativo. Acrescentou que não havia bebida alcoólica no veículo, apenas uma garrafinha de água. Não havia nenhum tipo de droga no veículo. Essas declarações são coerentes com a negativa do réu em Juízo, mas, conforme demonstrado acima, o próprio réu se contradisse no contexto geral do processo, pois declarou ao médico que consumira, sim, mais de uma substância entorpecente antes de assumir a condução do veículo, fato que explica as alterações referidas pelos policiais.

Note-se que, quando da lavratura do auto de flagrante, o réu declarou, em interrogatório, que "(...) não se alcoolizou, apenas usou 'bala' de ecstasy" (fls. 11).

Em juízo, o réu declarou que tem 27 anos, é amasiado, tem uma filha e a esposa está grávida, trabalha como vendedor ambulante, estudou até 6º ano do ensino fundamental e tem renda média de R\$ 1.100,00. Ostenta condenação anterior por roubo, tendo cumprido integralmente a pena. A respeito dos fatos, afirmou que retornava do hospital, conduzindo o veículo do seu cunhado (Leonardo) e, quando trafegava normalmente pela av. Anhaia Mello, parou no semáforo, atrás do Honda City, conduzido por Cícero. Ao sair de trás do carro para acessar o retorno à esquerda, deu uma "ralada" na traseira do veículo de Cícero. Este começou a buzinar intensivamente e os policiais, que estavam na viatura ao lado, acionaram a sirene. Parou seu veículo cerca de três metros à frente e os policiais iniciaram a abordagem, indagando se tinha algum antecedente criminal. Respondeu que tinha condenação anterior e logo os policiais começaram a humilhá-lo, dizendo que ele era bandido e que havia consumido drogas. Sua esposa e sua cunhada foram transportadas no porta-malas da viatura. Destacou que o delegado não o ouviu e que fora conduzido ao IML, onde realizou o exame de verificação de embriaguez e o resultado foi negativo. Negou que tivesse consumido drogas. Ao final, indagado sobre a falta de habilitação, confessou a prática do delito definido no art. 309 do CTB.

A versão do réu só encontra ressonância das declarações do seu cunhado, que também se retratou da afirmação quanto ao consumo de drogas, mas a negativa - agora sustentada em retratação às declarações prestadas extrajudicialmente - não convence diante da consistência das demais provas em sentido contrário.

Restou seguramente comprovada, portanto, a prática do delito definido no artigo 306 do CTB, não comportando acolhimento a tese absolutória sustentada pelo combativo Defensor do réu.

II - Da imputação quanto ao delito previsto no artigo 309 do CTB

Depreende-se da norma penal incriminadora que, para a configuração do delito em questão é necessária a demonstração de que o inabilitado provocou situação geradora de dano potencial a pessoas ou à incolumidade de bens públicos ou privados.

No caso em tela, está demonstrado - e o réu também o confessa - que VICTOR, ao tempo do fato, não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de qualquer categoria, conforme se depreende da pesquisa realizada pela autoridade policial no cadastro geral de condutores junto ao DETRAN (fls. 22).

Além disso, está comprovada a elementar relativa ao perigo concreto. No caso em análise, mais que mero perigo, a conduta do réu gerou dano efetivo, posto que colidiu contra a lateral traseira de outro veículo, que aguardava a abertura do sinal semafórico à sua frente. A prova material desse dano, embora não essencial à configuração do crime, está consubstanciada no laudo pericial do veículo atingido (fls. 70/77).

É também incontroverso que o réu conduzia o veículo na via pública, aliás, via de intensa movimentação: Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Melo.

Nesse cenário, não há que se falar em desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 162 do CTB, como pretende o zeloso Defensor do réu. Consoante precedentes doutrinários e jurisprudenciais, a conduta ilícita que gera perigo concreto de dano configura o crime previsto no artigo 309, do CTB, enquanto a infração administrativa, definida no artigo 162, I, do CTB prescinde do perigo de dano que, no caso em análise, restou configurado, posto que o réu, ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com as normas de segurança do trânsito, colidiu com veículo de terceiro.

Portanto, o conjunto probatório autos é suficiente para embasar o acolhimento da pretensão acusatória também no tocante ao delito do art. 309, do CTB, que, repese-se, restou confessado pelo réu.

Anoto, entretanto, que o entendimento deste Juízo acerca da classificação jurídica de fatos foi revisto. No posicionamento anteriormente adotado, em situação como a dos autos, aplicava-se o princípio da consunção, fazendo incidir a agravante do artigo 298, III, do Código de Trânsito sobre a pena imposta pelo delito do artigo 306 do CTB. Curvei-me, contudo, ao posicionamento majoritário, estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação das leis federais, onde prevalece o seguinte entendimento:

"Os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, sendo que ambos se consumam sem qualquer relação de causalidade. Não há se falar em aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que entre um tipo penal e outro não se verifica mera distinção de amplitude normativa. Trata-se, na verdade, de disposições penais com estruturas e focos diversos" (AgRg no REsp 1843999 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2019/0314158-7, julg. Em 13/04/2020 Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5a. Turma).

Nessa linha de interpretação das normas incriminadoras, no caso concreto, cabe reconhecer que o réu praticou duas condutas delitivas, em concurso formal, visto que, no mesmo contexto e mediante uma mesma ação.

III - Da imputação quanto ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal.

O delito em questão não está configurado, conforme reconhece o Ministério Público. Está demonstrado que o réu deixou de atender à ordem de parada emanada dos agentes policiais justamente porque pretendia evitar a abordagem e a prisão, posto que não estava autorizado a conduzir veículo automotor. Nessa situação, incide a regra do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, ficando afastada a tipificação penal, pois o Código de Trânsito, norma especial, não contemplou a duplicidade de sanções. Com efeito, o dispositivo do Código de Trânsito prevê a aplicação de multa ao condutor que desobedecer às ordens emanadas da autoridade de trânsito ou seus agentes, sem qualquer ressalva quanto à aplicação da lei penal. Assim, por aplicação do princípio da especialidade, incide apenas a sanção administrativa. Nesse sentido é a lição de Victor Eduardo Rios Gonçalves:

"DESOBEDIÊNCIA. (...) Absolvição. Possibilidade. Atipicidade da conduta. Provimento. (...) A conduta em questão configura mera infração administrativa, prevista no CTB, art. 195, 'caput', sujeita à pena de multa e não cumulada com punição de caráter penal, imprescindível para a tipicidade penal do fato. Isso porque, havendo normas específicas para determinadas condutas previstas no ordenamento jurídico, afasta-se a tutela penal, atendendo-se aos princípios da intervenção mínima e da 'ultima ratio'. Nesse sentido, 'de acordo com a jurisprudência, se alguma norma civil ou administrativa comina sanção da mesma natureza para um fato que poderia caracterizar crime de desobediência, mas deixa de ressalvar a sua cumulação com a pena criminal, não pode haver a responsabilização penal.'". (Direito Penal Esquemático, Parte Especial, 4ª Edição, Ed. Saraiva, 2014 - destaquei).

Esse entendimento tem prevalecido nos Tribunais Superiores:

Ementa: Habeas corpus. Crime de desobediência. Atipicidade. Motorista que se recusa a entregar documentos à autoridade de trânsito. Infração administrativa. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exhibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem

concedida.(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 02/05/2006 Segunda Turma - Habeas Corpus 88.452-1 Rio Grande Do Sul-Relator Min. Eros Grau)

STJ-0569501- PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. 2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.492.647/PR (2014/0288592-2), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 10.11.2015, DJe 17.11.2015).

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atipicidade penal da conduta consistente em desobedecer a ordem de parada emanada pelos policiais antes da abordagem ao réu.

À vista dos fundamentos acima deduzidos, conclui-se que as condutas do réu subsumem-se nos artigos nos artigos 306, caput, c.c. § 1º, inciso II, e §2º e 309, ambos da Lei 9.503/97 (CTB), na forma do artigo 70 do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Tratando-se de concurso de crimes, é indiscutível que a pena isolada de multa relativa ao crime previsto no artigo 309 do CTB não se apresenta adequada à prevenção e reprovação do crime, vez que o réu, num mesmo contexto, violou duas normas incriminadoras, expondo em duplo risco o bem jurídico protegido. Ademais, o réu é reincidente por crime de roubo.

Entretanto, segundo os critérios estabelecidos no artigo 59 do CP, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais que reclamem a fixação da pena base acima do patamar legal, posto que as circunstâncias do caso concreto são normais às espécies delitivas. Assim, fixo as penas iniciais em:

- a) 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o delito definido no artigo 306 do CTB;
- b) 6 (seis) meses de detenção para o delito do artigo 309 do CTB;

Na segunda fase, tem-se a considerar atenuante da confissão, exclusivamente em relação ao delito do artigo 309, e a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação do réu imposta no processo nº 00083352-12.2014.8.26.0050, da 26a. Vara Criminal (fls. 23).

a) As circunstâncias ficam compensadas entre si, no tocante ao crime previsto no artigo 309, mantendo-se inalterada a pena imposta.

b) Já em relação ao crime do artigo 306, aumento de 1/6 a pena-base, alterando-a para 7 meses de detenção, 11 dias-multa e 2 meses e 10 dias de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Ausentes causas de diminuição e aumento das penas individualmente.

Contudo, configurado o concurso formal entre os delitos, cabe aplicar a pena do crime mais grave, qual seja, o de embriaguez ao volante, majorando-a na fração de 1/6, do que resulta a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, 12 (doze) dias-multa e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Não havendo informações seguras sobre as condições sócio-econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

Conquanto seja o réu reincidente, não se tratando de reincidência específica e

tendo em conta a natureza dos delitos, não praticados mediante violência contra a pessoa, reputo cabível e socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 3º, do Código Penal). Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena substituída, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 312-A do CTB.

De acordo com a expressa disposição do aludido art. 312-A, do CTB, para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 do referido Código, a substituição da pena privativa de liberdade deverá ser de prestação de serviços à comunidade, nas condições especificadas nos dispositivo.

Em caso de descumprimento, fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência do réu (artigo 33, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para:

I) absolver o réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, quanto à imputação da prática do delito previsto no artigo 331, do Código Penal, reconhecendo a atipicidade da conduta;

II) condenar VICTOR DOS SANTOS CHAGAS, incurso nos artigos 306, caput, c.c. o § 1º, inciso II, e §2º, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas consistentes em:

a) 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, por igual período, a ser definido pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 312-A do CTB. ;

b) 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo;

c) 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Deixo de condenar o réu ao pagamento da taxa judiciária, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita (Prov. CG nº 02/2013).

Cabível o recurso em liberdade, tendo em vista a natureza das penas aplicadas.

Transitada em julgado, comunique-se ao cartório eleitoral (Comunicado CG 686/2014), ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao órgão de trânsito do domicílio do réu (art. 295, do CTB).

P. R. I. e C.

São Paulo, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA